



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.006209/2016-81 (RJ2016/7499)

Data do julgamento: 10/12/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos

Eurico de Moraes Didier

Fernando João Pereira dos Santos

Fernando Souza Didier

Francisco de Jesus Penha

Geraldo João Pereira dos Santos

José Bernardino Pereira dos Santos

José Bernardino Pereira dos Santos Filho

Manoel de Souza Leão Veiga

Marcílio Jacques Brotherhood

Maurílio José Rodrigues da Silva

Sérgio Mações

Ementa: Inobservância, por parte de membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, dos prazos de convocação de Assembleias Gerais Ordinárias e elaboração de demonstrações financeiras. Ausência de providências em relação a contratos firmados pela Companhia com partes relacionadas em condições não comutativas. Infração aos artigos 123, *caput*, e alínea 'a'; 163, incisos I, II e IV, c/c os artigos 165; 176; e 245 da Lei nº 6.404/76. Multas e Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o **Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários**, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade de votos**, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, **decidiu:**

1. Pela condenação de:

1.1. **Fernando Pereira dos Santos**, na qualidade de presidente do conselho de administração da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, **à penalidade de multa pecuniária de R\$50.000,00** (cinquenta mil reais), pela convocação intempestiva das AGOs da companhia referentes aos exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014, em infração ao art. 123, *caput*, da Lei nº 6.404/76;

1.2. **Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier**, na qualidade de conselheiros fiscais da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A., **à penalidade de multa pecuniária individual de R\$50.000,00** (cinquenta mil reais), pela não convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014 após o decurso do prazo de um mês da sua não convocação pela administração da companhia, em infração ao art. 123, 'a', da Lei nº 6.404/76;

1.3. **Fernando Pereira dos Santos, Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos e José Bernardino Pereira dos Santos Filho**, na qualidade de diretores da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A., **à penalidade de multa pecuniária individual de R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), pela não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras da companhia relativas aos exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014, em infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76;

1.4. **Geraldo João Pereira dos Santos**, na qualidade de diretor de Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A., **à penalidade de multa pecuniária de R\$10.000,00** (dez mil reais), pela não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras da companhia relativas ao exercício social de 2014, em infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76;

1.5. **Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier**, na qualidade de conselheiros fiscais da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A., **à penalidade de multa pecuniária individual de R\$80.000,00** (oitenta mil reais), por suas omissões na fiscalização dos atos dos administradores da companhia e na verificação do cumprimento dos seus deveres legais, bem como por não fazerem constar qualquer informação sobre os créditos detidos pela companhia contra partes relacionadas, em infração ao art. 163, incisos I e II, da Lei nº 6.404/76; e

2. Pela **absolvição** de:

2.1. **Fernando Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos, Manoel de Souza Leão Veiga, Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho e Geraldo João Pereira dos Santos**, administradores da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A., da acusação de infração ao art. 245 da Lei nº 6.404/76; e

2.2. Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier, conselheiros fiscais da Itaituba Indústria de Cimento do Pará S/A., da acusação de infração ao art. 163, inciso IV, c/c o art. 165, da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente o Procurador Federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 27/02/2020, às 09:07, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 27/02/2020, às 11:37, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 02/03/2020, às 18:39, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Usuário Externo**, em 04/03/2020, às 20:58, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 17/03/2020, às 18:05, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0912095** e o código CRC **08D664AB**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0912095** and the "Código CRC" **08D664AB**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2016/7499

SEI nº 19957.006209/2016-81

Reg. Col. 0658/17

Acusados:

Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos
Eurico de Moraes Didier
Fernando João Pereira dos Santos
Fernando Souza Didier
Francisco de Jesus Penha
Geraldo João Pereira dos Santos
José Bernardino Pereira dos Santos
José Bernardino Pereira dos Santos Filho
Manoel de Souza Leão Veiga
Marcílio Jacques Brotherhood
Maurílio José Rodrigues da Silva
Sérgio Mações

Assunto: Responsabilidade de membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A por inobservância dos prazos de convocação de Assembleia Geral Ordinária e elaboração de demonstrações financeiras, e pela ausência de providências em relação a contratos firmados pela Companhia com partes relacionadas, em condições não comutativas (art. 123, *caput* e alínea “a”, art. 163, incisos I, II e IV c/c o art. 165, art. 176 e art. 245 da Lei nº 6.404/1976).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

2. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A (“Companhia”, “Itaituba”) por



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

infração ao art. 123, *caput* e alínea “a”¹, art. 163, incisos I, II e IV² c/c o art. 165³, art. 176⁴ e art. 245⁵ da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”).

3. O PAS originou-se do Processo CVM nº SP2015/363 (Docs. SEI 0157207 e 0157211), aberto pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”) a partir de reclamação e aditamento (“Reclamação”)⁶ protocolados em 30.9.2015 e 4.2.2016, respectivamente, pelos acionistas S. R. B., S. B. e R. M. (“Reclamantes”).

II. FATOS

4. A Itaituba é uma sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais – companhia incentivada –, instalada na área de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM e elegível, nos termos do Decreto-Lei nº 1.376/74, para receber recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia (“FINAM”), cujo objetivo é financiar projetos considerados como de interesse para o desenvolvimento da Amazônia Legal.

¹ Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral. a) pelo conselho fiscal, nos casos previstos no número V, do artigo 163; (...).

² Art. 163. Compete ao conselho fiscal: I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia-geral; IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia-geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia;

³ Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.

⁴ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

⁵ Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.

⁶ Doc. SEI 0157207, fls. 3-11, 76-78.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

5. A Companhia faz parte do Grupo João Santos, de presença predominante em estados do norte e nordeste brasileiros e com atuação em vários segmentos, em especial no de fabricação de cimento, principal atividade desenvolvida pela Itaituba, e que atualmente, segundo noticiado amplamente, encontra-se em sérias dificuldades financeiras.

II. 1. RECLAMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DA COMPANHIA À SOI⁷

6. A Reclamação tratou de seis questões: (i) a tempestividade na realização de assembleias gerais ordinárias (“AGO”) e (ii) a elaboração de demonstrações financeiras (“DF”), (iii) os contratos celebrados pela Companhia com partes relacionadas, (iv) a constituição de reserva de lucros, (v) a constituição do Conselho Fiscal e (vi) a distribuição de dividendos.

7. Somente as três primeiras resultaram em imputações aos Acusados e serão aqui relatadas, não tendo a SEP encontrado irregularidades em relação às três últimas⁸.

8. Primeiramente, os Reclamantes alegaram que a AGO relativa ao exercício findo em 31.12.2013 somente foi realizada em 26.1.2015 e que em AGOto de 2015 a AGO relativa ao exercício findo em 31.12.2014 ainda não foi havia sido convocada.

9. Inquirida pela SOI, a Companhia argumentou que estes atrasos não teriam causado qualquer prejuízo à sociedade e que os Reclamantes não apontaram o nexo de causalidade entre a conduta dos administradores e algum eventual prejuízo causado pelos atrasos.

10. Também foi denunciada a inobservância do prazo de elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31.12.2013 e 31.12.2014, que só foram publicadas, respectivamente, em 15.12.2014 e 9.6.2015. A Companhia alegou, igualmente, a ausência de danos provocados pelos atrasos.

11. Por fim, os Reclamantes apontaram que, das DF de 2013 e 2014, podia-se constatar a existência de vultosos valores a receber de partes relacionadas, nos montantes, respectivamente, de R\$301.281.683,00, em 31.12.2012, R\$369.650.256,00 em 31.12.2013, e R\$422.429.519,00, em 31.12.2014, registrado na rubrica “Contas a Receber de Associadas”.

⁷ Doc. SEI 0157207, fls. 45-51.

⁸ Conforme análise empreendida no RA nº 040/2016-CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 0157431).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12. Os Reclamantes aventaram que a Companhia estaria se endividando junto ao sistema bancário e transferindo os recursos para empresas associadas. Quanto a essas rubricas, a Companhia afirmou que decorreram de movimentações financeiras para manutenção de caixa, feitas em benefício da sociedade desde a década de 1990, e que foram suportadas por contratos de mútuos, remunerados a uma taxa de 6% a.a.

13. Por fim, a Itaituba, em sua manifestação, fez referência a um e-mail enviado a ela pelos Reclamantes, em 23.1.2015, contendo proposta de negociação de todas as ações por eles detidas, o que comprovaria o interesse meramente comercial dos Reclamantes. Porém, a proposta não teria sido aceita e, dessa forma, na visão da Companhia, eles teriam protocolado a Reclamação junto à CVM apenas por retaliação.

III. ACUSAÇÃO (DOC. SEI 0178347)

14. Após realizadas suas apurações, a SEP apresentou termo de acusação em face de membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Itaituba, pelas razões a seguir expostas.

III.1. INTEMPESTIVIDADE DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS

15. O termo de acusação apontou que, por ser a Itaituba uma companhia fechada, com exercício social terminando em 31 de dezembro, as publicações da convocação das AGO a serem realizadas nos termos do *caput* do art. 132 da Lei nº 6.404/1976⁹ deveriam ser feitas até 22 de abril de cada exercício ou no próximo dia útil, conforme o disposto no §1º, inciso I, do art. 124 da mesma lei¹⁰.

16. Porém, a SEP apurou que não somente quanto aos exercícios de 2013 e 2014, denunciados pelos Reclamantes, mas também quanto aos dois exercícios

⁹ Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).

¹⁰ Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria. § 1º A primeira convocação da assembleia-geral deverá ser feita: I - na companhia fechada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

anteriores, os referidos prazos de convocação e, conseqüentemente, de realização das AGO, foram desrespeitados pela Companhia, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1: Datas de convocação das AGO da Itaituba entre 2011 e 2014

AGO - Itaituba				
Exercício-base	Data limite	Data 1ª publicação	Fls.	Data 2ª publicação
2011	23.4.2012	28.8.2012		6.9.2012
2012	22.4.2013	11.9.2013		20.9.2013
2013	22.4.2014	16.1.2015	18v - 28	26.1.2015
2014	22.4.2015	30.9.2015	53 - 58	9.10.2015

17. A SEP argumentou que as AGO devem ser realizadas mesmo em caso de atraso na elaboração das demonstrações financeiras, pois nos termos do art. 132 da LSA, ela deve deliberar outras matérias, tais como destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, e a eleição dos administradores e membros do Conselho Fiscal.

18. De acordo com o *caput* do art. 123 da Lei nº 6.404/1976, compete ao Conselho de Administração a convocação das AGO, mas o artigo 24 do Estatuto Social da Itaituba delimita essa competência ao presidente do órgão^{11, 12}.

19. Dessa forma, a SEP acusou **Fernando João Pereira dos Santos**, na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Itaituba, de infração ao art. 123, *caput* da Lei nº 6.404/1976, ao não ter convocado tempestivamente as AGO da Companhia referentes aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014.

20. Na mesma direção, a alínea “a” do mesmo art. 123 prevê que a AGO pode ser convocada pelo Conselho Fiscal, nos casos previstos no art. 163, V, da Lei nº 6.404/1976, segundo o qual também compete àquele órgão a convocação, caso os outros órgãos da administração a retardem por mais de um mês.

21. O termo de acusação não aceitou a justificativa apresentada pelos conselheiros fiscais, de que teriam aguardado a publicação das Demonstrações

¹¹ Docs. SEI 0157207, fls. 18v-27v.

¹² Art 24. Ao Presidente do Conselho de Administração compete: 1. Convocar Assembleia Geral nos termos da lei, ou quando autorizado pelo Conselho de Administração (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Financeiras para que as AGO fossem convocadas pelas vias usuais, em vista dos outros assuntos de competência deliberativa da assembleia.

22. Dessa forma, **Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier** foram acusados, na qualidade de membros, à época, do Conselho Fiscal da Itaituba, de infração ao art. 123, “a”, da Lei nº 6.404/1976, ao não terem convocado as AGO da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014, decorridos 60 dias de sua não convocação pelo Conselho de Administração.

III.2. INTEMPESTIVIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

23. Apesar de as AGO de 2011 a 2014 terem sido realizadas com expressivo atraso, como visto na seção anterior, a área técnica ressaltou que, nos termos do art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, era de responsabilidade da Diretoria fazer com que as respectivas DF tivessem sido elaboradas até, no máximo, 30 dias antes da data-limite para a realização dos conclaves.

24. A SEP ressaltou que a data em que as DF podem ser consideradas concluídas é a da emissão do parecer dos auditores independentes.

25. O termo de acusação consolidou essas datas, tanto para os exercícios de 2013 e 2014, denunciados pelos Reclamantes, quanto para os dois exercícios anteriores, na tabela abaixo, juntamente com os dias de atraso calculados em função delas:

Tabela 2: Datas-limite para as DF e data de entrega dos pareceres dos auditores

Exercício-base	Data-Limite	Parecer Auditores	Fls.	Nº dias Atraso
2011	2.4.2012	18.5.2012		46
2012	2.4.2013	20.5.2013		48
2013	31.3.2014	25.8.2014	35 – 35v	147
2014	31.3.2015	30.4.2015	36 – 36v	30

26. Logo, a SEP concluiu que houve atraso na entrega das DF dos exercícios de 2011 a 2014, não aceitando a alegação dos administradores e da Companhia de que os atrasos não teriam ocasionado prejuízos aos acionistas e à sociedade.

27. Em vista dessa constatação, foram acusados, por não terem feito elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014, de infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, os membros da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Diretoria, à época, **Fernando Pereira dos Santos, Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho e Geraldo João Pereira dos Santos** (este apenas em relação ao exercício de 2014).

III.3. MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS

28. Em relação aos mútuos detidos pela Companhia contra partes relacionadas, consolidados nas DF sob a rubrica “Contas a Receber de Associadas”, a Acusação inicialmente expôs que eles totalizavam, no final do exercício social de 2013, 50,9% do Ativo Total da Itaituba, passando a 56,2% no final do exercício social de 2014, o que significou uma evolução relativa anual de 14,5%. No entanto, a SEP observou que, apesar do peso da rubrica, a Nota Explicativa que a ela se referia limitava-se a informar que *“representam a posição líquida das contas a receber de empresas associadas, após cotejados os débitos e créditos entre elas”*.

29. A SEP solicitou informações da Itaituba a respeito dessas operações de empréstimo, tendo a Companhia informado que os contratos, previam uma carência de 4 anos para início do pagamento e parcelamento em 96 prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 6% a.a.

30. A Companhia também enviou relação das sociedades devedoras, constantes da rubrica “Contas a Receber de Associadas”, na data-base de 31.12.2014, totalizando um saldo credor de R\$605.275.064,26¹³, apesar de, naquelas DF, a rubrica registrar o valor de R\$422.429.519,00. Das 22 sociedades relacionadas pela Itaituba, três (CBE, Itapissuma e a Itautinga) são acionistas da Itaituba, titulares, respectivamente de 0,67%, 2,18% e 4,41% do total de suas ações ordinárias, e as demais são empresas integrantes do Grupo João Santos, do qual também faz parte a Companhia:

Tabela 3: Saldo dos contratos de mútuo entre a Itaituba e partes relacionadas - 31.12.2014

Contas A Receber de Associadas	Em R\$
Agrimex Agro Indal Merc Excelsior S.A.	136.242.619,11
Itapuama Agro Industrial e Serviços Ltda.	110.105.556,47
CBE – Cia. Brasileira de Equipamentos	92.169.028,37
Itajubara S.A. Açúcar e Alcool	52.213.084,93

¹³ Doc. SEI 0157207, fls. 95-100.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Contas A Receber de Associadas	Em R\$
Mamoaba Agro Pastoral S/A	34.264,415,64
Itapagé S.A. Celulose, Papéis e Artefatos	32.089.405,99
Itabira Agro Industrial S.A.	31.187.749,37
Celulose e Papel de Pernambuco S/A – CEPASA	27.838.622,17
Itaguarema Imobiliária Ltda.	26.150.524,91
Itapissuma S.A.	23.468.684,22
Itautinga Agro Industrial S.A.	16.397.234,16
Sociedade de Taxi Aéreo Weston Ltda.	11.036.287,38
Itapitanga Ind. Cimentos do M. Grosso S.A.	9.157.462,90
Itaipava S.A.	2.032.255,53
Itaguarana S.A.	478.349,55
Itacoatiara Agro Pec. Mecanização Ltda.	314.817,56
Itabuna Ltda.	67.050,15
Nassau Corretora de Seguros Ltda.	46.381,06
Itaocara Ltda.	10.531,86
Itapuã Agro Pecuária Ltda.	2.368,20
Itapiranga Ltda.	1.953,61
Itaretama Ltda.	681,12
	605.275.064,26

31. Em vista das informações prestadas pela Companhia, a SEP concluiu que os mútuos com partes relacionadas eram remunerados a uma taxa muito inferior à que obteria em condições normais no mercado, abaixo até da remuneração da Caderneta de Poupança, de 6,17% a.a. mais Taxa Referencial de Juros (“TR”).

32. Os contratos de mútuo não foram obtidos pela SEP no curso de suas investigações e nenhum dos administradores, em suas manifestações dadas nos termos do art. 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008¹⁴, informou à área técnica a identificação de quem teria representado a Companhia na formalização de cada um deles.

¹⁴ Docs. SEI 0157207 e 0157211, fls. 127-231.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

33. A SEP apontou, porém, que nenhum dos administradores, alegou desconhecimento das operações de mútuo, alegando que elas visariam usar recursos disponíveis nos caixas de empresas coirmãs para evitar que tivessem que recorrer a empréstimos bancários, remunerados a taxas de juros muito altas.

34. Esta explicação não convenceu a área técnica, que frisou que se tratavam de empréstimos a partes relacionadas da ordem de R\$600 milhões, a taxas subsidiadas, em evidente prejuízo para a companhia beneficiária de incentivos fiscais.

35. Logo, a Acusação concluiu ter havido infração ao disposto no art. 245 da LSA, que estabelece que os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado.

36. Dessa forma, aos membros do Conselho de Administração da Itaituba, **Fernando Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos e Manoel de Souza Leão Veiga**, e também aos membros da Diretoria, **Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho e Geraldo João Pereira dos Santos**, o termo de acusação imputou a infração ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976, por eles, tendo tomado conhecimento das operações de empréstimo em condições não comutativas, deixarem de adotar providências compatíveis com a natureza e relevância dos fatos narrados.

37. Ademais, o termo de acusação também responsabilizou os membros do Conselho Fiscal, **Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier**, por infração ao art. 163, incisos I, II e IV c/c art. 165 da Lei nº 6.404/1976, ao não terem fiscalizado os atos dos administradores configurados em operações de empréstimo a empresas controladas e integrantes do quadro de acionistas em condições não comutativas, vedadas por força do art. 245 da Lei nº 6.404/1976, e não terem feito constar qualquer advertência sobre as mesmas em seus pareceres e nem as denunciado aos órgãos da administração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE (DOC. SEI 0173669)

38. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu restarem atendidos os requisitos dos incisos I a V do art. 6º e o disposto no caput do art. 11, ambos da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008.

39. Ressaltou-se, no entanto, em relação à primeira proposta da SEP para o termo de acusação, que, na parte que tratava da inobservância do prazo para convocação de AGO, devia-se imputar a responsabilidade somente ao Presidente do Conselho de Administração e não a todo o órgão, conforme o art. 24 do Estatuto Social da Companhia, e, na inércia deste, sobre os membros do Conselho Fiscal.

40. Ademais, a PFE também sugeriu a supressão da imputação de responsabilidade à CBE por abuso de poder de controle. A SEP acatou todas as recomendações da PFE, na versão final de sua peça acusatória, relatada acima.

V. DEFESAS

41. Em 24.1.2017, os Acusados apresentaram tempestivamente suas Defesas: **Fernando João Pereira dos Santos**, presidente do Conselho de Administração, membro do Conselho de Administração e diretor estatutário, apresentou defesa individual; **José Bernardino Pereira dos Santos** e **Manoel de Souza Leão Veiga**, membros do Conselho de Administração, apresentaram defesa conjunta; **Francisco de Jesus Penha**, **Marcílio Jacques Brotherhood**, **Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos**, **José Bernardino Pereira dos Santos Filho** e **Geraldo João Pereira dos Santos**, diretores estatutários, apresentaram defesa conjunta; **Sérgio Mações**, diretor estatutário, apresentou defesa individual; e **Eurico de Moraes Didier**, **Fernando Souza Didier** e **Maurílio José Rodrigues da Silva**, membros do Conselho Fiscal, apresentaram defesa conjunta (todas em conjunto, “Defesas”).

V.1. INTRODUÇÃO

42. Primeiramente, as Defesas relataram que a Itaituba foi constituída em 1960 e teve seu projeto original de construção de uma fábrica de cimento aprovado pela Resolução nº 6.300/1986 da SUDAM, tornando-se beneficiária dos recursos do Fundo de Investimentos – FINAM, do qual se esperava, pelo projeto original, o ingresso de 75% dos investimentos necessários à implantação do empreendimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

43. Na implementação do projeto, a Companhia se obrigou perante fornecedores externos de equipamentos e bens de capital, mas em 1991, após mudanças nas regras do FINAM, a SUDAM suspendeu abruptamente o investimento, situação agravada pelo fato de a linha de transmissão de energia elétrica de Tucuruí ainda estar sendo construída, vindo a ser finalizada somente em 1999.

44. Dessa forma, para manter o empreendimento em andamento, e de modo a fugir das altas taxas de juros cobradas pelo sistema bancário, criou-se, dentro do grupo João Santos, um intrincado mecanismo de mútuos entre as suas diversas empresas, todos firmados nas mesmas condições, o que permitiu que sociedades enfrentando alguma dificuldade financeira momentânea, como foi o caso da Itaituba, pudessem ter acesso a créditos em condições razoáveis.

45. Esses recursos viabilizaram a continuidade da Itaituba, que concluiu o projeto de implantação da fábrica em 2004, e terminou por ser integrado ao modelo de negócio do Grupo João Santos.

46. As Defesas reafirmaram que os Reclamantes se tornaram acionistas da Itaituba após adquirirem pequenos lotes de ações em leilões da FINAM, um deles adquirindo 0,78% das preferenciais e outros dois 0,18% cada um, e, desde então sempre foram ausentes de suas atividades, tendo apresentado a Reclamação à CVM na tentativa de usar a Autarquia como instrumento de pressão contra a Companhia, na tentativa de fazer com que esta adquirisse suas ações a preços exorbitantes.

V.2. PRELIMINARES

47. As Defesas alegam, preliminarmente, que os Reclamantes se tornaram acionistas da Companhia a partir de dezembro de 2013, tendo apresentado denúncia à CVM concernente aos exercícios sociais de 2013 e 2014, período para o qual solicitaram a instauração, na Autarquia, de processo administrativo.

48. Porém, a Acusação também fez imputações relativas aos exercícios sociais de 2011 e 2012, em que os Reclamantes não integravam o quadro social da Itaituba, devendo, portanto, tais acusações, serem indeferidas preliminarmente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

49. Também em sede preliminar, as Defesas alegam que a SEP fez acusações genéricas e não individualizadas, sem a remissão expressa às provas que demonstram a suposta participação dos Acusados, o que impossibilitaria o pleno exercício do direito de defesa e o contraditório, em clara violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal¹⁵.

50. Em especial em relação à violação ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976, os diretores e conselheiros de administração teriam sido acusados, sem qualquer individualização de conduta ou remissão a provas, sob o argumento de que, *“tendo tomado conhecimento das operações de empréstimo em condições não comutativas, deixarem de adotar providências compatíveis com a natureza e relevância dos fatos narrados.”*

51. Alegam, assim, que não há no art. 245 qualquer previsão de conduta típica como *“tomar conhecimento”* ou *“deixar de adotar providências compatíveis com a natureza e relevância dos fatos”*. Acrescentam que, mesmo sendo aceitas como típicas essas condutas genéricas, em momento algum o termo de acusação teria indicado como qualquer dos Acusados teria *“tomado conhecimento”* ou especificado quais providências eles *“teriam deixado de adotar”*, denominando-as, tão somente, *“providências compatíveis com a natureza e relevância dos fatos narrados.”*

52. Assim, requerem o reconhecimento da improcedência da Acusação, com o consequente arquivamento do processo, em especial em relação à imputação de violação ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976, seu teor absolutamente genérico, sua ausência de tipicidade, antijuridicidade, além da completa ausência de qualquer demonstração inequívoca de culpabilidade dos Defendentes com remissão expressa às provas de sua conduta individualizada (art. 6º, III, da Deliberação CVM nº 538/2008¹⁶).

53. Por fim, Fernando João Pereira dos Santos, presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, alega que as imputações de infração aos artigos 123 e 176 da LSA, por intempestividade na convocação de AGO e de elaboração de DF, respectivamente, configurariam *bis in idem*, pois ambas têm a mesma causa, o atraso na entrega das demonstrações financeiras pelos auditores independentes.

¹⁵ CF, art. 5º, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

¹⁶ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: (...) III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

V.3. MÉRITO

54. Em relação ao mérito, as Defesas apresentaram argumentos semelhantes e, algumas vezes, praticamente iguais, e por isso optou-se por tratá-los em conjunto, para as acusações de intempestividade na realização de AGO, elaboração intempestiva de demonstrações financeiras e contratos com partes relacionadas não comutativos.

V.3.2. INTEMPESTIVIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

55. As Defesas dos diretores argumentam que a diretoria elaborou tempestivamente as DF, não havendo provas nos autos contra isso, havendo atraso apenas quanto a sua publicação, mas isso se deu por culpa dos auditores independentes, que não elaboraram a tempo seus pareceres.

56. Aduzem que a companhias incentivadas precisam ter suas DF auditadas por auditores independentes, por conta do art. 3º da Lei nº 11.638/2007¹⁷ e pelo art. 12, I, da Instrução da CVM nº 265/1997¹⁸. Dessa forma, as DF somente poderiam ser consideradas prontas a partir da data do parecer do auditor independente.

57. Acrescentam que o art. 176 da LSA estabelece que as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Nesse sentido, a publicação de DF não auditadas é prejudicial aos acionistas, à Companhia e ao próprio mercado, pois não haveria certeza quanto à sua fidedignidade, podendo resultar em equívocos em relação à apuração do lucro líquido, distribuição de dividendos, entre outras questões.

58. Nesse contexto, alegam que a Itaituba contratou a GAPLAN – Auditoria Externa S/S (“GAPLAN”) para ser a auditora independente responsável por auditar as DF, mas que ela incorreu em atrasos para auditar as demonstrações dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, tendo entregado os pareceres quatro meses após o prazo

¹⁷ Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

¹⁸ Art. 12 A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo 7º, inciso I, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do relatório do auditor independente registrado na CVM: a) até um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, caso esta ocorra em data anterior à referida na letra "a".



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

disposto no art. 132 da Lei nº 6.404/1976, respectivamente em 18.5.2012, 20.5.2012, 25.8.2012 e 30.4.2012, conforme constatado pelo próprio termo de acusação.

59. Portanto, as Defesas concluem que nada podia ser feito, pois a GAPLAN não era preposta da Itaituba, não possuindo a Companhia qualquer poder sobre ela, e a publicação das DF sem serem auditadas iria contra a exigência de clareza do mencionado art. 176. Tratava-se, assim, de caso de inexigibilidade de conduta diversa por parte dos diretores.

60. Não teria havido, assim, violação ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 por parte dos diretores da Companhia.

V.3.1. INTEMPESTIVIDADE DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS

61. A Defesa do presidente do Conselho de Administração alega, inicialmente, que os assuntos a serem debatidos nas AGO dependiam, necessariamente, da existência das DF devidamente auditadas e, logo, no cumprimento de seu dever de diligência, ele não teve alternativa a não ser continuar cobrando dos auditores a entrega das demonstrações devidamente auditadas.

62. Acrescentou que nenhum acionista, nem mesmo os Reclamantes, reclamou da decisão da Companhia de esperar pelas DF serem devidamente auditadas para realizar as respectivas AGO, uma vez que nunca teriam utilizado o disposto na alínea “b” do parágrafo único do art. 123 da Lei nº 6.404/1976¹⁹.

63. Não teria havido, também, danos à Companhia ou a seus acionistas, visto que as AGO foram realizadas e os relatórios de auditoria foram aprovados por unanimidade.

64. Defende, portanto, a total improcedência da imputação a ele feita de infração ao art. 123, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

65. Quanto à responsabilidade subsidiária do Conselho Fiscal (art. 123, alínea “a”, da Lei nº 6.404/1976), as Defesas dos conselheiros argumentam que não haveria sentido em convocar a assembleia pelo órgão no prazo de 60 dias, uma vez que as DF

¹⁹ Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral. Parágrafo único. A assembleia-geral pode também ser convocada (...) b) por qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ainda não haviam sido entregues devidamente auditadas pelos auditores independentes e, convocá-las sem as DF auditadas não seria diligente, por parte dos conselheiros fiscais, pois os acionistas iriam examiná-las e discuti-las sem que houvesse certeza quanto à consistência dos números, a destinação do lucro líquido ou a distribuição dos dividendos, entre outros. Ademais, a submissão das demonstrações financeiras aos auditores independentes é obrigatória, e, em função disso, as Defesas alegam a inexistência de conduta diversa.

66. Aduzem que os conselheiros fiscais não poderiam convocar as AGO nos termos do art. 163, V, da Lei nº 6.404/1976, que somente se aplicaria quando os órgãos da administração retardassem a convocação por mais de um mês. Para as Defesas, na medida em que o atraso teria se dado exclusivamente por culpa dos auditores, não houve pretensão nem retardo nenhum por parte dos órgãos da administração.

V.3.2. MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS

67. As Defesas dos conselheiros de administração e dos diretores alegam, primeiramente, que o art. 245 da Lei nº 6.404/1976 não proíbe a celebração de contratos de mútuo entre companhias, em caráter duradouro e com o intuito de colaboração e cooperação para o escopo comum das sociedades de grupo de fato, como o Grupo João Santos, vedando, apenas, negócios que resultem em favorecimento exclusivo e intencional de uma sociedade em detrimento de outra. Deste modo, é alegado que há todo um contexto e histórico por trás dessas operações, com origem na década de 1990 e descrito acima, na introdução às Defesas.

68. Sendo assim, tratando-se de negócios jurídicos realizados entre todas as outras empresas do grupo, nas mesmas condições e de forma duradoura, deve-se analisá-los de forma global, uma vez que a análise isolada de lucro ou prejuízo à determinada companhia em um curto período de tempo não seria suficiente.

69. Apoiando-se em doutrina de Nelson Eizirik²⁰, as Defesas sustentam que a comutatividade deve ser vista como uma “via dupla”, de modo a que determinada sociedade do grupo não favoreça nem prejudique outra, não podendo ser aferida de forma binária e isolada.

²⁰ EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2011. pp. 354-360.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

70. Para as Defesas, haveria uma distinção entre comutatividade e condições de mercado, e o fato de os mútuos terem condições mais benéficas que as oferecidas pelo mercado não implicaria necessariamente uma relação de desequilíbrio, não comutativa, o que somente se daria se a Itaituba ou outra empresa do grupo sempre tomassem empréstimo em condições menos favorecidas e sempre emprestasse com condições mais benéficas. A comutatividade deveria, assim, ser avaliada em relação ao interesse do grupo e das companhias dele integrantes de cooperar ente si, e não em relação ao mercado.

71. Nesse prisma, as Defesas argumentam que o sistema de mútuos foi montado com *“a intenção das companhias em colaborar e cooperar em torno de um sistema de financiamento empresarial que permitisse todas as companhias a continuarem funcionando”*. Por isso, da mesma forma que a Itaituba tomou empréstimos em condições favoráveis, ela também deveria contribuir para o sistema.

72. Aduzem que a Acusação não levou em conta que não havia mútuos com a sociedade controladora, Cibrasa, fato apontado pela PFE em seu parecer anexo aos autos, e também não analisou os empréstimos tomados pela Itaituba na década de 1990, quando esta se utilizou do mecanismo acima para suportar a crise que então vivenciava. Os mútuos não se configurariam, assim, em negócios de curto prazo, celebrados exclusivamente para beneficiar determinada sociedade, mas negócios de longa duração, que tinham o intuito de gerar melhores condições financeiras para todo o Grupo João Santos desenvolver suas atividades.

73. Apontaram, nesse sentido, que em dezembro de 2010 a Companhia possuía dívidas em aberto com empresas do grupo no valor de aproximadamente R\$135.500.000,00, passando a R\$160.000.000,00 em dezembro de 2011, R\$158.000.000,00 em dezembro de 2012 R\$163.359.000,00 em dezembro de 2013 e cerca de R\$183.000.000,00 em dezembro de 2014.

74. Em segundo lugar, as Defesas arrazoam que a obrigação dos administradores na celebração de contratos com as demais empresas integrantes do Grupo João Santos seria de meio e não de resultado. Nesse sentido, é arguido que o que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

importa é a diligência do administrador, nos termos do art. 153 da Lei nº 6.404/1976²¹ e dos critérios da *business judgement rule*.

75. Por conseguinte, levando-se em conta as dificuldades financeiras da Itaituba na época, os administradores acreditavam que o melhor caminho para tirar a Companhia da situação na qual se encontrava era a realização dos mútuos com as outras empresas. Logo, eles teriam sido diligentes e a obrigação de meio teria sido adimplida. Aduzem que o fato de a Itaituba assumir as posições de credora ou de devedora seria uma questão de resultado, não podendo ser imputada ao administrador.

76. Do exposto, os conselheiros de administração e os diretores defendem que não haveria que se falar em qualquer violação ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976.

77. No tocante à responsabilização dos conselheiros fiscais (art. 163, I, II e IV c/c 165), as Defesas argumentam que os conselheiros teriam fiscalizado os contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e as outras empresas do grupo, concluindo que não haveria ilegalidade alguma. Eles teriam, portanto, cumprido com seus deveres de fiscalização e diligência, não podendo ser imputada a eles qualquer responsabilidade, pois se não emitiram opinião contrária aos mútuos é por que entenderam que eles eram legais, por meio de análise dos contratos e dos pareceres dos administradores e dos auditores, que nunca apontaram qualquer irregularidade quanto ao assunto.

78. Nesse contexto, defendem que as atribuições do Conselho Fiscal são de vigilância e não administração, devendo se restringir ao exame da regularidade e legalidade dos atos dos administradores, sem se adentrar na análise de sua conveniência e oportunidade. Acrescentam que os mútuos da Companhia com as sociedades do grupo eram operações ordinárias, tendo a CVM, no julgamento do PAS 11/2002, julgado em 26.2.2013, Diretora Relatora Luciana Dias, absolvido conselheiros fiscais com base nesse argumento.

79. Do exposto, defendem não ter havido qualquer violação aos incisos I e III do art. 163 da Lei nº 6.404/1976.

80. Por fim, as Defesas alegam que a SEP em momento algum rotulou as operações como “erro, fraude ou crimes”, mencionando apenas que elas seriam não

²¹ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

comutativas, não havendo, assim, que se falar em violação ao inciso IV do art. 163 da Lei nº 6.404/1976.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

81. Em reunião de 18.4.2017, o Diretor Gustavo Borba foi sorteado relator do presente processo. Posteriormente, em 25.9.2018, em vista do término de seu mandato, o processo foi redistribuído a mim, conforme disposto no art. 10 da Deliberação CVM nº 558/200822 (Docs. SEI 0264488 e 0605547).

VII. FATO POSTERIOR

82. Em 19.11.2019, os Reclamantes protocolaram petição ao processo, informado que realizaram composição amigável com a Companhia e que, no seu entender, os fatos que deram origem à Reclamação encontram-se superados.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.

CARLOS ALBERTO REBELLO SOBRINHO:261299 30704	Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO REBELLO SOBRINHO:26129930704 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=CARLOS ALBERTO REBELLO SOBRINHO:26129930704 Dados: 2019.12.10 17:33:44 -03'00'
---	---

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR RELATOR

²² Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2016/7499

SEI nº 19957.006209/2016-81

Reg. Col. 0658/17

Acusados: Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos
Eurico de Moraes Didier
Fernando João Pereira dos Santos
Fernando Souza Didier
Francisco de Jesus Penha
Geraldo João Pereira dos Santos
José Bernardino Pereira dos Santos
José Bernardino Pereira dos Santos Filho
Manoel de Souza Leão Veiga
Marcílio Jacques Brotherhood
Maurílio José Rodrigues da Silva
Sérgio Mações

Assunto: Responsabilidade de membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A por inobservância dos prazos de convocação de Assembleias Gerais Ordinárias e elaboração de demonstrações financeiras, e pela ausência de providências em relação a contratos firmados pela Companhia com partes relacionadas em condições não comutativas (art. 123, *caput* e alínea “a”, art. 163, incisos I, II e IV c/c o art. 165, art. 176 e art. 245 da Lei nº 6.404/1976).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP para apurar a responsabilidade de membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Itaituba, pela convocação intempestiva de AGO, elaboração de DF fora do prazo e manutenção de

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mútuos com partes relacionadas em condições não comutativas, em infração ao art. 123, *caput* e alínea “a”, art. 163, incisos I, II e IV c/c o art. 165, art. 176 e art. 245 da Lei nº 6.404/1976.

2. A Itaituba é uma sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais – companhia incentivada –, instalada na área de atuação da extinta SUDAM e que recebeu recursos do FINAM, cujo objetivo é financiar projetos considerados como de interesse para o desenvolvimento da Amazônia Legal.

3. A Companhia faz parte do Grupo João Santos, que já teve forte presença em estados do norte e nordeste brasileiros, em especial no setor de fabricação de cimento, principal atividade desenvolvida pela Itaituba, e que atualmente, segundo noticiado amplamente, encontra-se em sérias dificuldades financeiras.

4. O PAS originou-se do Processo CVM nº SP2015/363, aberto pela SOI a partir de Reclamação protocolada em 5.8.2015 pelos acionistas S.R.B., S.B. e R.M. e enviado à SEP em 14.1.2016.

II. ALEGAÇÕES PRELIMINARES

II.1. EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO INVESTIGADO

5. Segundo as Defesas, a Acusação teria estendido indevidamente, aos exercícios sociais de 2011 e 2012, o período investigado, pois os Reclamantes, após se tornarem acionistas da Companhia em dezembro de 2013, limitaram seu pedido, à CVM, de apuração de fatos e instauração de processo administrativo, somente aos exercícios sociais de 2013 e 2014.

6. Requerem, portanto, que as acusações referentes aos exercícios de 2011 e 2012 sejam arquivadas preliminarmente.

7. Entendo, porém, não assistir razão aos Acusados. Ao analisar reclamação apresentada à CVM, a área técnica se vê, amiúde, frente à necessidade de aprofundamento da apuração dos fatos narrados pelos reclamantes. Nesse trabalho de investigação, pode haver a descoberta de novos fatos e elementos de provas que resultem na identificação de ilícitos não descritos na reclamação que originou a abertura do procedimento apuratório da Autarquia.

8. Da mesma forma, não está o Colegiado, em sede de julgamento de processo administrativo originado por reclamação de investidores, adstrito aos fatos e denúncias apresentados pelos reclamantes, à semelhança do que ocorre na seara do processo civil,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

onde o juiz, ao decidir, deve se ater ao pedido formulado na petição inicial, a teor do disposto no art. 492 do Código de Processo Civil de 2015².

9. Observo, em acréscimo, que a Acusação diligenciou no sentido de obter diretamente dos Acusados esclarecimentos sobre a intempestividade da convocação das AGO e da elaboração de DF relativas aos exercícios sociais de 2011 e 2012, lhes tendo sido garantida a oportunidade de defesa especificamente quanto a esses fatos.

10. Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.

II.2. INÉPCIA DA ACUSAÇÃO

11. Também em sede preliminar, as Defesas requerem o arquivamento do processo no tocante à imputação de violação ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976, alegando que o termo de acusação faz acusações genéricas, sem qualquer individualização de conduta ou remissão às provas que demonstrem a participação de cada Acusado no ilícito, em desrespeito ao disposto no art. 6º, III, da então vigente Deliberação 538/2008.

12. Acrescentam que não há naquele dispositivo qualquer previsão de conduta típica como “*tomar conhecimento*” ou “*deixar de adotar providências compatíveis com a natureza e relevância dos fatos*”, como foi imputado aos diretores e conselheiros de administração da Itaituba, e que, mesmo aceitando-as como típicas, em momento algum o termo de acusação teria indicado como qualquer dos Acusados teria “*tomado conhecimento*” ou especificado quais providências eles “*teriam deixado de adotar*”, denominando-as, tão somente, “*providências compatíveis com a natureza e relevância dos fatos narrados.*”

13. Observo, porém, que, no item 56 do termo de acusação, está consignado que os Acusados foram instados a se manifestar sobre os contratos de mútuo e não alegaram desconhecimento das operações. Pelo contrário, nas respostas aos pedidos de esclarecimentos feitos pela área técnica, todos eles tentaram explicar as razões pelas quais a Companhia mantinha os mútuos, bem como a natureza destes.

14. Da mesma forma, nos itens 62 e 66, o termo de acusação, a partir de informações fornecidas pela Companhia e pelos Acusados, conclui que os mútuos eram

² Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

remunerados a taxas muito inferiores às que a Companhia obterá se aplicasse os recursos em condições normais no mercado (indicando, inclusive, que seria inferior à taxa de remuneração da caderneta de poupança), estando claro para mim, portanto, em que pese uma certa vagueza de linguagem, que as providências que a SEP reputa como necessárias por parte dos administradores se tratavam da recomposição desses empréstimos a taxas comutativas.

15. Ademais, nos termos do art. 9º da Deliberação CVM nº 538/2008³, a PFE examinou a peça acusatória e entendeu restarem atendidos os requisitos dos incisos I a V do art. 6º daquele normativo, entre eles o inciso III, que estabelece que, do termo de acusação, deve constar a análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas.

16. Com efeito, assim se manifestou a PFE⁴:

“No que se refere às imputações de responsabilidade aos administradores (...) quanto à irregularidade relacionada à não adoção de providências hábeis a impedir a realização de negócios jurídicos em condições não comutativas entre a companhia e sociedades controladoras ou a ela ligadas, em infração ao art. 245 da referida lei, verifica-se que, neste aspecto a acusação não merece quaisquer reparos, porquanto contempla todas as exigências contidas no rol elencado no art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008, quais sejam, a identificação dos acusados, a demonstração da materialidade das infrações apuradas, a suficiente análise da autoria das infrações com a correta individualização das condutas e, por fim, a indicação dos dispositivos legais tidos por infringidos.”

17. Em vista do exposto, afasto a preliminar arguida.

³ Art. 9º Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, com o seguinte escopo: I – análise objetiva da observância dos requisitos do art. 6º; II – exame do cumprimento do art. 11; e III – exame da adequação do rito adotado para o processo administrativo sancionador. Parágrafo único. A Superintendência que tiver oferecido o termo de acusação poderá, considerando o parecer da PFE, arquivar o processo.

⁴ PARECER n. 00149/2016/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU, de 10.10.2016 (Doc. SEI 0173669)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.3. BIS IN IDEM

18. Fernando João Pereira dos Santos, que acumulava, à época dos fatos, os cargos de presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Itaituba, alega a ocorrência de *bis in idem* nas imputações que lhe foram feitas de infração aos artigos 123 e 176 da Lei nº 6.404/1976, a primeira pela convocação intempestiva das AGO, dos exercícios sociais de 2011 a 2014, e a segunda pela elaboração fora do prazo das DF dos mesmos exercícios.

19. Para o acusado, o *bis in idem* teria se configurado pelo fato de ambas as imputações terem por causa o atraso na entrega das demonstrações financeiras pelos auditores independentes.

20. Primeiramente, observo que a alegada causa do atraso ainda deve ser enfrentada em análise de mérito. Ademais, independentemente dessa constatação, o *bis in idem* somente ocorre quando se confundem tanto os fatos como os fundamentos normativos das acusações⁵.

21. No caso em tela, porém, os fatos que embasam a acusação formulada contra ele na qualidade de presidente do Conselho de Administração – convocação intempestiva de AGO – são diversos daqueles que fundamentam a imputação formulada contra os membros da Diretoria, entre eles o acusado – elaboração fora do prazo de DF.

22. Logo, não há qualquer procedência, nessa situação, na alegação, de *bis in idem*.

III. ANÁLISE DE MÉRITO

III. 1. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS FORA DO PRAZO

23. No curso de sua investigação, a SEP apurou que as AGO dos exercícios sociais de 2011 a 2014 não foram convocadas nos prazos estipulados pelo art. 132 da Lei nº 6.404/1976, conforme consolidado na Tabela 1 do Relatório que acompanha este voto.

⁵ Para uma maior discussão sobre a aplicação do princípio do *non bis in idem* aos processos administrativos, remeto ao voto que emiti como Relator do PAS CVM nº 21/2010, julgado em 13.8.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

24. Em virtude disso, foram acusados Fernando João Pereira dos Santos, presidente do Conselho de Administração, por infração ao art. 123, *caput*, da LSA, pois o art. 24 do Estatuto Social da Itaituba lhe dava a competência dessas convocações, e também, por infração ao art. 123, “a”, da mesma lei, os conselheiros fiscais Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier, a quem caberia suprir a omissão do conselho, caso as AGO não fossem convocadas pelo conselho um mês após o prazo legal⁶.

25. Os Acusados argumentam, em síntese, que a Lei nº 6.404/1976 exige que as demonstrações financeiras sejam devidamente auditadas, e na medida em que, para os exercícios de 2011 a 2014, os pareceres foram entregues com atraso pela empresa de auditoria independente, não poderiam as AGO ser realizadas sem eles. Aduzem que nenhum acionista teria reclamado da decisão da Itaituba de esperar pela auditoria das demonstrações financeiras.

26. Os conselheiros fiscais acrescentaram que poderia caracterizar o descumprimento ao seu dever de diligência permitir que os acionistas examinassem as DF sem a opinião dos auditores quanto à consistência dos números, a destinação do lucro líquido ou a distribuição dos dividendos, entre outros assuntos.

27. No entanto, a meu ver, tal argumentação não procede, pois, como consolidado por esta CVM em inúmeros precedentes, as AGO têm outras funções além da aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, funções estas elencadas pelo próprio art. 132 da Lei nº 6.404/1976⁷. Pude elucidar esse ponto no voto que proferi no âmbito do PAS CVM SEI nº 19957.004984/2018-64, de minha relatoria, em 27.8.2019:

⁶ Conforme consignado no Relatório que acompanha este Voto, a SEP havia responsabilizado a todo o Conselho de Administração, pela inobservância dos prazos para convocação das AGO, mas acatou o parecer da PFE, no sentido de que a responsabilidade deveria ser imputada somente ao Presidente, conforme o art. 24 do Estatuto Social da Companhia, e, na inércia deste, aos membros do Conselho Fiscal. Deve-se registrar, porém, que este Colegiado vem decidindo de forma diferente, no sentido de não ser a responsabilidade pela convocação restrita ao presidente do conselho, mas sim ao órgão como um todo. Nessa direção, o voto do Diretor Relator Henrique Machado no julgamento do PAS CVM SEI nº 19957.006903/2016-07, 12.7.2018, e meu voto no PAS CVM SEI nº 19957.004984/2018-64, em 27.8.2019.

⁷ Nesse sentido, vide os PAS CVM nº RJ2012/3630, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 13.8.2013; RJ2012/5754, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 10.9.2013; RJ2012/6160, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 10.6.2014; e RJ2012/4066, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 31.3.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

“Ocorre que ignoraram os Acusados o fato de que a assembleia geral ordinária se presta a outros objetivos que não somente o exame das demonstrações financeiras da Companhia. O próprio art. 132 da Lei das S.A. elenca as possibilidades de eventos de uma AGO, constatando-se que essa assembleia não se resume à análise das demonstrações financeiras. Como bem exposto pela SEP, os acionistas possuem outros direitos que podem ser exercidos nessa assembleia, tal como a destituição dos administradores por ela eleitos, a instalação do conselho fiscal e a eleição de seus membros.”

28. Logo, estou de acordo com o termo de acusação, quando defende, em seu item 36, que *“o conclave deveria ter sido realizado tempestivamente, ainda que a elaboração das demonstrações financeiras não tivesse sido finalizada”*.

29. Concluo, portanto, que, em virtude da convocação intempestiva das AGO da Itaituba referentes aos exercícios sociais de 2011 a 2014, cabe a responsabilização do presidente do Conselho de Administração, Fernando João Pereira dos Santos, por infração ao art. 123, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

30. Por sua vez, durante todos aqueles exercícios em que as AGO não foram convocadas no prazo legal, os conselheiros fiscais permaneceram inertes, nada obstante o art. 123, “a”, da LSA determinar que eles deveriam ter procedido às respectivas convocações, após o decurso do prazo de um mês de sua não convocação pela administração. Em função disso, devem ser responsabilizados, por infração ao mencionado dispositivo, os conselheiros fiscais Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier.

III. 2. ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORA DO PRAZO

31. As DF da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2011 a 2014 foram publicadas com atraso. A área técnica considerou as datas de emissão dos respectivos pareceres dos auditores independentes como sendo as datas em que cada demonstração poderia ser considerada como finalizada, conforme consolidado na Tabela 2 do Relatório que acompanha este voto. Dessa forma, a SEP concluiu que houve atraso não só na convocação das AGO mas, também, na elaboração das DF.

32. Os membros da Diretoria, à época, Fernando Pereira dos Santos, Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho e Geraldo João Pereira dos Santos (este apenas em relação ao exercício de 2014) foram, dessa forma,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusados de infração ao art. 176, caput da Lei nº 6.404/1976, segundo o qual cabe aos diretores fazer elaborar as referidas demonstrações até, no máximo, 30 dias antes da data-limite para a realização da AGO de cada exercício⁸.

33. As Defesas sustentam que não houve o alegado atraso na elaboração das demonstrações financeiras, que teriam sido finalizadas tempestivamente, e que o atraso teria se dado apenas na sua publicação, devido ao fato de os auditores independentes terem entregue as DF auditadas quatro meses após o prazo legal. Aduzem, assim, que seria prejudicial aos acionistas a publicação de DF não auditadas, pois elas ainda poderiam não exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício, conforme exigido pelo mencionado art. 176, podendo, ademais, resultar em equívocos em relação à apuração do lucro líquido, distribuição de dividendos, entre outras questões.

34. Estaria configurada, assim, uma situação de inexigibilidade de conduta diversa, já que os Acusados não poderiam obrigar o auditor a emitir seu parecer.

35. Decidindo, chamo a atenção, primeiramente, para a importância das normas que cuidam da elaboração de demonstrações financeiras. De acordo com Carlos Augusto da Silveira Lobo:

“As normas que disciplinam as demonstrações financeiras são de ordem pública, pois tem por objetivo proteger terceiros que se relacionam com a companhia, tais como credores, acionistas minoritários, investidores de mercado. Revestem-se de interesse público, pois viabilizam o crédito e os mercados em que a empresa figura. São portanto de observância obrigatória pela generalidade das companhias.”⁹

36. Nessa direção, resta claro que a elaboração tempestiva das demonstrações financeiras não diz respeito apenas à Companhia, assumindo importância para todos os que com ela se relacionam.

37. Como antes mencionado, o termo de acusação considerou que as datas em que as DF estariam concluídas são as da emissão dos respectivos pareceres dos

⁸ Os artigos 29 a 31 do Estatuto Social da Itaituba delimitam as competências dos membros da Diretoria e não atribuem a nenhum deles a responsabilidade específica pela elaboração das DF (Doc. SEI 0157207, fls. 25-26).

⁹ LOBO, Carlos Augusto da Silveira. As demonstrações financeiras das sociedades anônimas: e noções de contabilidade para advogados. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 84-85.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

auditores independentes, entendimento este que já foi adotado pelo Colegiado em vários precedentes¹⁰.

38. Porém, conforme apontou a Diretora Relatora Luciana Dias, no julgamento do PAS CVM nº RJ2012/4066, em 31.3.2015:

“(....) a CVM mais de uma vez discutiu a responsabilidade dos administradores por atrasos ocasionados por circunstâncias excepcionais envolvendo a elaboração das demonstrações financeiras e, quando constatado que o atraso não decorreria de ação ou omissão dos administradores, concluiu pela sua absolvição.”¹¹

39. Dito diversamente, havendo comprovação de que as demonstrações financeiras foram finalizadas pela companhia, mas por motivos alheios à sua diretoria, entre eles podendo estar a demora dos auditores em elaborar seu parecer ou, mesmo, a falta de condições financeiras em contratar a auditoria independente, os diretores podem vir a ser absolvidos de uma eventual acusação perante esta Autarquia, motivada pelo referido atraso.

40. Entretanto, tal qual no processo supracitado, os Acusados não apresentaram qualquer evidência que comprovasse que a Companhia enviou as demonstrações financeiras aos auditores no prazo legal e que o atraso foi causado pela demora da empresa de auditoria independente na entrega de seus pareceres.

41. Nesse sentido, ainda cabe ressaltar que *semper onus probandi ei incumbit qui dicit*, ou seja, o ônus da prova cabe a quem alega, o que está expresso no art. 36 da Lei nº 9.784/99, que trata do processo administrativo:

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

42. Logo, tendo em vista o exposto acima, concluo que, por não terem feito elaborar tempestivamente as DF da Itaituba relativas aos exercícios sociais de 2011 a 2014, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/1976, devem ser responsabilizados os membros da Diretoria, à época, Fernando Pereira dos Santos,

¹⁰ Com entendimento nesse sentido, vide os PAS CVM nº RJ2011/9493, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 5.2.2013; RJ2010/12043, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 2.4.2013; RJ2012/6160, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 10.6.2014; e RJ2012/4066, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 31.3.2015.

¹¹ Vide nota de rodapé 7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho e Geraldo João Pereira dos Santos (este apenas em relação ao exercício de 2014).

III. 3. MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS

43. A Itaituba registrava em suas DF, na rubrica “Contas a Receber de Associadas”, conforme evidenciado em nota explicativa, “*a posição líquida das contas a receber de empresas associadas, após cotejados os débitos e créditos entre elas*”. Os valores remontavam a R\$301.281.683,00, em 31.12.2012, R\$369.650.256,00 em 31.12.2013, e R\$422.429.519,00, em 31.12.2014.

44. A Companhia enviou lista com 22 sociedades cujos débitos para com ela comporiam o saldo da referida rubrica em 31.12.2014 e estariam amparados por contratos de mútuo, relacionadas na Tabela 3 do Relatório que acompanha este Voto.

45. O total informado foi de R\$605.275.064,26, bastante superior ao constante da DF referente ao exercício findo naquela data, mas as Defesas informaram, embora sem qualquer documentação probante, que a Companhia também possuía mútuos devedores, desconsiderados pela SEP, que totalizariam cerca de R\$183.000.000,00 em 31.12.2014, exatamente a diferença entre os dois valores.

46. Apesar de não haver dúvida sobre a existência dos citados saldos credores a favor da Itaituba, registrados na supramencionada rubrica, não constam dos autos cópia de qualquer dos contratos de mútuo ou de algum outro documento ou registro contábil a eles relacionado, que permitissem verificar as condições em que foram contratados os empréstimos.

47. A Companhia, contudo, informou à SEP que eles possuíam carência de 4 anos para início do pagamento e parcelamento em 96 prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 6% a.a.

48. A partir dessa informação, a SEP concluiu que a Itaituba estaria sendo remunerada, em mútuos com partes ligadas da ordem de R\$600 milhões, por uma taxa muito inferior à que obteria em condições normais no mercado, baseando-se, para isso, na remuneração da Caderneta de Poupança, de 6,17% a.a. + TR.

49. A justificativa apresentada pela Companhia e pelos Acusados para a contratação dos mútuos foi a conveniência de se utilizar recursos disponíveis nos caixas de empresas “coirmãs”, ao invés de se recorrer a empréstimos bancários, remunerados a taxas de juros muito altas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

50. Essa explicação não convenceu a área técnica, que concluiu ter havido infração ao disposto no art. 245 da Lei nº 6.404/1976, que estabelece que os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado.

51. Na medida em que nenhum dos administradores alegou desconhecimento das operações de mútuo, o termo de acusação imputou aos membros da Diretoria e do Conselho de Administração a infração ao mencionado art. 245, em virtude de ao terem *“tomado conhecimento das operações de empréstimo em condições não comutativas, deixarem de adotar providências compatíveis com a natureza e relevância dos fatos narrados”*.

52. Foram acusados, nesses termos, os conselheiros de administração Fernando Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos e Manoel de Souza Leão Veiga, e os diretores Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho e Geraldo João Pereira dos Santos.

53. O termo de acusação também imputou aos conselheiros fiscais Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier a infração ao art. 163, incisos I, II e IV c/c art. 165 da Lei nº 6.404/1976, por entender que eles não teriam fiscalizado os atos dos administradores que resultaram nas contratações dos mútuos com empresas ligadas em condições não comutativas e, tampouco, feito constar qualquer advertência sobre elas em seus pareceres ou as denunciado aos órgãos da administração.

54. Os Acusados, por sua vez, alegam que a Itaituba e outras empresas do Grupo João Santos mantinham, desde a década de 1990, a prática de transferir recursos entre si por meio de contratos de mútuo, de modo a fugir das altas taxas de juros vigentes no sistema de crédito bancário. Esse sistema de mútuos teria sido criado com *“a intenção das companhias em colaborar e cooperar em torno de um sistema de financiamento empresarial que permitisse todas as companhias a continuarem funcionando”*.

55. Aduzem, nesse sentido, que a Companhia teria conseguido finalizar o projeto de sua fábrica de cimento, cujo investimento havia sido interrompido pela



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

SUDAM, e iniciado em 2004 suas operações, justamente porque teve acesso a recursos emprestados por empresas ligadas.

56. Nesse contexto, defendem que mútuos entre sociedades integrantes de um grupo de fato devem ser analisados de forma global e duradoura, e não isoladamente, em termos de lucro ou prejuízo de curto prazo de determinada sociedade. Logo, o fato de os mútuos entre a Itaituba e partes ligadas terem condições mais benéficas que as oferecidas pelo mercado não representaria necessariamente uma situação de não comutatividade, o que somente ocorreria se a Companhia fosse somente tomadora dos empréstimos, o que não teria sido o caso.

57. Nesse sentido, alegam, sem, no entanto, apresentar qualquer prova documental, que a Acusação não analisou os empréstimos tomados pela Itaituba na década de 1990, quando esta se utilizou do mecanismo acima para suportar a crise que então vivenciava.

58. Acrescentam, na mesma direção, mas também sem qualquer documentação comprobatória, que a Companhia possuía dívidas em aberto com outras empresas do grupo, nas datas das DF apontadas pela Acusação, R\$158.000.000,00 em 31.12.2012, R\$163.359.000,00 em 31.12.2014 e R\$183.000.000,00 em 31.12.2014, todas em valores aproximados.

59. Do exposto, defendem os conselheiros de administração e os diretores que não se poderia falar em violação ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976.

60. Os conselheiros fiscais, por sua vez, alegam que não emitiram opinião contrária aos mútuos porque concluíram por sua legalidade, amparados pelos contratos e pelos pareceres dos administradores e dos auditores, que nunca apontaram qualquer irregularidade quanto a eles. Ressaltaram, nesse sentido, que sua análise deveria se restringir ao exame da regularidade e legalidade dos atos dos administradores, sem se adentrar na análise de sua conveniência e oportunidade. Defendem, assim, não ter havido qualquer violação aos incisos I e II do art. 163 da Lei nº 6.404/1976.

61. Por fim, apontam que o termo de acusação em momento algum rotulou as operações como “erro, fraude ou crimes”, mencionando apenas que elas seriam não comutativas, não havendo, assim, que se falar em violação ao inciso IV do art. 163 da Lei nº 6.404/1976.

62. Passando a decidir, destaco, primeiramente, que a Itaituba detinha posições credoras significativas contra partes relacionadas em 31.12.2012, 31.12.2013, e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

31.12.2014. Segundo informado pela Companhia e não desmentido pelos Acusados, esses créditos estariam amparados por contratos de mútuo remunerados a taxas inferiores às que a mutuante obteria se aplicasse tais recursos em condições de mercado, sendo menores até do que a taxa de remuneração da caderneta de poupança – 6% a.a., contra 6,17% a.a. + TR na Caderneta de Poupança.

63. Contudo, não constam dos autos cópia de qualquer desses contratos e dos razões contábeis e balancetes que registravam sua movimentação. A análise dos instrumentos contratuais seria primordial para que, além da identificação dos prepostos da Itaituba e da confirmação da remuneração dos valores mutuados, fossem verificadas todas as outras condições em que eles foram pactuados, tais como prazos, vencimentos, garantias, entre outras, de modo a dar concretude à materialidade do ilícito que aqui se analisa, de favorecimento de partes relacionadas, em prejuízo da Companhia.

64. Em que pese essa lacuna documental, entendo não ser objeto de controvérsia o fato de que a Itaituba mantinha mútuos com sociedades ligadas, remunerados a taxas subsidiadas, já que tal fato foi informado pela própria Companhia e assumido pelos Acusados.

65. Nesse tocante, eles argumentaram, em síntese, que, em um contexto de sociedades integrantes de grupo de fato, como é o caso da Itaituba, inserida no Grupo João Santos, a comutatividade de eventuais mútuos *intercompany* deve ser balizada pelo interesse do grupo e não pelas condições vigentes no mercado.

66. Tal alegação, entretanto, não encontra guarida na jurisprudência desta casa e na doutrina. De fato, em voto exarado em 17.4.2002, no julgamento do PAS CVM nº 04/1999, a Diretora-Relatora Norma Parente já consignava:

“A lei no artigo 245 admite que haja negócios entre empresas coligadas, controladas e controladoras desde que sejam realizados em bases comutativas. O objetivo desse artigo é coibir o favorecimento de empresas relacionadas. Ao submeter tais operações a condições equitativas, a lei limitou a possibilidade de ocorrência de negócios imprudentes e desleais entre tais empresas, protegendo o acionista minoritário de eventuais favorecimentos. A contratação com empresas relacionadas reveste-se da maior gravidade, pois as partes envolvidas não têm o necessário distanciamento.”

67. Assim também se manifestou, em julgamento mais recente, o Diretor-Relator Pablo Renteria no âmbito do PAS CVM nº RJ2011/11073, em 15.12.2015:

“ (...)o legislador, no aludido art. 245, enfatiza o dever de lealdade dos administradores, bem como exige deles que ajam com elevada diligência na condução das negociações. Nessa direção, cumpre-lhes adotar todas as medidas a seu alcance para que a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

transação observe condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado.

Desta feita, não se afigura comutativo o negócio firmado fora das condições gerais de mercado ou em termos mais onerosos do que aqueles observados em contratos semelhantes firmados pela companhia com terceiros independentes.”

68. A doutrina societária sobre negócios entre partes relacionadas vai na mesma direção:

“Ao administrador cabe observar os critérios de prudência e lealdade na defesa dos interesses negociais da companhia, não podendo, em prejuízo desta, estabelecer relações com coligadas, controladoras ou controladas, que visem ao benefício destas últimas em detrimento daquela, sob sua administração. Assim, nos negócios jurídicos realizados entre companhias pertencentes ao mesmo grupo de fato, deve ser rigorosamente observadas bases estritamente comutativas no que respeita às prestações devidas e pagamento compensatório adequado.”¹²

69. Não elide o entendimento exposto acima o argumento dos Acusados de que, apesar de, à época dos fatos, a Itaituba encontrar-se como credora dos mútuos, em outros períodos ela esteve devedora. Com efeito, não foi apresentada qualquer prova documental em apoio à alegação de que, na década de 1990, quando a Itaituba ainda estava em fase de implantação de seu projeto, e até 2004, quando iniciou suas operações, ela utilizou-se de recursos emprestados por sociedades ligadas, nas mesmas condições em que, à época dos fatos aqui apurados, ela é credora.

70. Porém, mesmo admitindo-se que, em um horizonte de longo prazo, a Companhia, eventualmente, assumisse posição devedora perante sociedades do grupo, não poderia tal situação temporária servir de justificativa para que, em outros momentos, ela emprestasse recursos a sociedades ligadas a valores subsidiados. Conforme esclarece a doutrina, em situações como esta, envolvendo relações negociais mais duradouras entre sociedades integrantes de grupo de fato, podem ser aceitos eventuais negócios desvantajosos para uma delas, desde que, posteriormente, ela proceda ao pagamento compensatório adequado, compensação esta prevista, aliás, no art. 245 da LSA¹³.

¹² CARVALHOSA, Modesto, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4º Volume: tomo II – Arts. 243 a 300 – 5ª Edição revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2014, P. 62

¹³ “Há, porém, negócios jurídicos realizados entre as companhias do grupo em caráter mais duradouro, em contratos de longa duração. E o que pode ocorrer em ajustes que visam a atender aos interesses do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

71. Este pagamento compensatório pelos empréstimos subsidiados que a Companhia fez a sociedades ligadas não foi trazido aos autos pelos Acusados, assim como qualquer documentação referente aos contratos de mútuo, recente ou distante no tempo, que comprovasse que ela já teria sido devedora das mesmas sociedades, na mesmas condições com que a elas emprestou recursos.

72. Recordo, aqui, que a Itaituba recebeu recursos oriundos de incentivos fiscais, figurando o FINAM entre seus acionistas em 31.12.2014, conforme relação anexa aos autos¹⁴, na qual se verifica constarem 52 acionistas, entre pessoas físicas e jurídicas, incluindo o BNDES.

73. A esses acionistas e à própria Itaituba, deveriam ter sido leais os administradores que firmaram os contratos em nome da Companhia, obedecendo ao disposto no art. 245 da LSA, e não favorecendo sociedades ligadas, fazendo com que as operações entre elas havidas tivessem observado condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado, nos exatos termos expostos pela melhor doutrina:

“A responsabilidade de cada administrador diz respeito aos interesses da companhia em que atua, não às demais integrantes do grupo. E frente a tal companhia que deve lealdade, não podendo omitir-se no exercício ou na proteção de seus direitos, pelos quais deve diligentemente zelar (artigos 153 e 155). Presume a Lei das S.A. que, se cada administrador cuidar dos interesses da sua companhia, não ocorrerão contratações em condições não comutativas.”¹⁵

grupo, como um empreendimento, os quais podem transcender aos de cada uma das empresas dele integrantes, como, por exemplo, em operação de empréstimos entre as companhias, de prestação de serviços ou de garantias. Em determinados casos pode ser difícil, particularmente tratando-se de acordos de longa duração e pouco usuais no mercado, aquilatar-se, previamente, a comutatividade das prestações. Em tais hipóteses, é legítimo o negócio, mesmo que desvantajoso para uma das companhias, se houver o pagamento compensatório adequado, que se caracteriza pela efetiva garantia ao interesse patrimonial lesado.” A mesma doutrina exemplifica o que seria um pagamento compensatório: “Por exemplo, se A, controladora, necessitando com urgência de recursos financeiros para pagar uma dívida sua e não tendo saldo de caixa, toma um empréstimo de B, sua controlada, ao saldar sua dívida deverá compensar adequadamente B, pagando-lhe o que ela obteria caso tivesse aplicado o dinheiro no mercado financeiro.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2011. pp. 360-361.

¹⁴ Doc. SEI 0157207, fl. 101.

¹⁵ EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 358.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

74. Superada a discussão acerca da não comutatividade dos mútuos, remunerados à taxa inferior à de mercado, conforme assumido pela Companhia e pelos Acusados, passo analisar agora a autoria da infração.

75. Nesse sentido, os argumentos apresentados pela área técnica e a ausência, nos autos, das respectivas provas documentais, não me permitem delimitar a responsabilidade pela infração especificamente aos membros da Diretoria e do Conselho de Administração aqui acusados.

76. Primeiramente observo que os artigos 29 a 31 do Estatuto Social da Itaituba atribuem a cada membro da Diretoria, indistintamente, competência para, em conjunto com outro diretor, entre outras, assumir obrigações e realizar operações de crédito em nome da Companhia, o que, a princípio, já afastaria a responsabilidade dos conselheiros de administração pela formalização dos mútuos.

77. Tratando-se de competência da Diretoria, restaria verificar se a contratação foi aprovada em decisão colegiada do órgão ou de alguns de seus membros, já que não havia no estatuto previsão de atribuição específica a determinado diretor. Porém, a ausência nos autos de eventuais atas de deliberação e dos instrumentos contratuais, bem como de qualquer documento que ateste quem os formalizou em nome da Itaituba, não permite saber quais diretores aprovaram os mútuos ou representaram a Companhia nos contratos, ou se tais atos foram praticados por procuradores, em favorecimento às sociedades ligadas, por meio da concessão de condições contratuais não comutativas, em inobservância ao disposto no art. 245 da Lei nº 6.404/1976.

78. Cabe observar, também, que a conduta que a SEP reputou como ilícita foi a de que, os Acusados, tendo tomado conhecimento dos mútuos não comutativos, deixaram de adotar providências compatíveis com a natureza e relevância dos fatos narrados.

79. Depreende-se do termo de acusação que essas providências, conforme consignei ao apreciar a preliminar de inépcia da acusação apresentada pelos Acusados, se tratavam da recomposição, a taxas comutativas, dos contratos de mútuos da companhia com as sociedades ligadas.

80. Ocorre que a não adoção dessa medida não se insere no âmbito da conduta tipificada no art. 245, a qual está voltada a quem deu causa ao ilícito – a contratação, pela Companhia, em condições não equitativas – e não a quem, ao ter conhecimento desse fato, deveria ter diligenciado para que as condições contratuais fossem ajustadas para bases não comutativas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

81. Em suma, o que se conclui do exposto é que o termo de acusação, apesar de comprovar a existência de infração ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976, não conseguiu reunir as provas necessárias da autoria do ato tido, pelo dispositivo, como ilícito, qual seja, o favorecimento de sociedades ligadas, em prejuízo da Companhia, consubstanciado na assinatura de contratos de mútuo a taxas subsidiadas.

82. Dessa forma, por tudo o exposto, voto pela **absolvição**, da acusação de infração ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976, dos conselheiros de administração da Itaituba, Fernando Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos e Manoel de Souza Leão Veiga, e dos diretores, Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho e Geraldo João Pereira dos Santos.

83. Quanto aos membros do Conselho Fiscal da Companhia, não vejo como deixar de apená-los pela ausência de fiscalização dos atos dos administradores e da verificação do cumprimento dos seus deveres legais, nos termos do art. 163, I, da Lei nº 6.404/1976, bem como, de acordo com o inciso II do mesmo dispositivo, pela ausência, nos seus pareceres referentes aos exercícios de 2013 e 2014, constantes dos autos¹⁶, de qualquer menção às condições em que vigia a rubrica “Contas a Receber de Associadas”, que registrava os expressivos valores de R\$369.650.256,00, na data-base de 31.12.2013, e R\$422.429.519,00, em 31.12.2014, que significavam, respectivamente, 50,9% e 56,2% do Ativo Total da Itaituba.

84. Como é cediço, são amplos os poderes fiscalizatórios dados pela LSA ao Conselho Fiscal, tanto sobre os atos de gestão quanto das contas propriamente ditas. Constando das DF, portanto, saldos credores daquela monta, detidos contra partes relacionados, caberia aos conselheiros, a meu ver, solicitar e proceder ao exame dos documentos que os suportavam e dos registros contábeis respectivos.

85. Agindo dessa maneira, certamente concluiriam pela não comutatividade das operações, vedada em dispositivo legal¹⁷, já que nem a Companhia nem os Acusados

¹⁶ Doc. SEI 0157207, fls. 35-36v.

¹⁷ “As atribuições do conselho fiscal são de vigilância, jamais de administração, não lhe cabendo imiscuir-se no mérito dos atos de gestão, mas tão somente apreciar sua legalidade. Tal significa que não cabe ao conselho fiscal verificar se os administradores administram bem, mas se o fazem conforme a Lei



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contestam o fato de vigorar, nos mútuos, uma remuneração inferior a que a Companhia poderia obter caso aplicasse os recursos em condições vigentes no mercado, e teriam podido arguir os administradores para a recomposição dos mútuos em bases aceitáveis.

86. Disso se conclui que, ou eles tomaram ciência da falta de comutatividade e omitiram de seus pareceres as condições contratuais que amparavam a rubrica “Contas a Receber de Associadas”, ou simplesmente não buscaram apurá-las, a despeito dos montantes envolvidos.

87. Tudo isso me leva à conclusão de que os conselheiros fiscais Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier não obedeceram ao disposto no art. 163, incisos I e II, da Lei nº 6.404/1976.

88. Em relação à acusação de violação ao inciso IV do art. 163, concordo com as Defesas de que a Acusação considerou os mútuos apenas não comutativos e, em nenhum momento, classificou-os como “erro, fraude ou crimes”. Tampouco deve se falar em infração ao art. 165, que faz referência aos deveres fiduciários relacionados nos artigos 153 a 156 da LSA, que não foram objeto de imputação aos conselheiros fiscais.

IV. DOSIMETRIA E RESPONSABILIDADES

89. No que diz respeito à dosimetria das penalidades, entendo que devem ser consideradas como circunstâncias atenuantes (i) a ausência de antecedentes dos acusados; (ii) o fato de a Itaituba ser uma companhia incentivada com pequena exposição ao mercado de valores mobiliários, contando com apenas 52 acionistas em 31.12.2014; (iii) o fato de a Companhia estar vivenciando dificuldades financeiras; e (iv) a desistência dos Reclamantes quanto ao pleito apresentado a CVM, conforme petição protocolada após a marcação do presente julgamento.

90. Por todo o exposto, nos termos do art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, voto pela **condenação** de:

- **Fernando Pereira dos Santos**, na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, por infração ao art. 123, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da

das S.A. e o estatuto”. EIZIRJK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2011. pp. 444-445.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

convocação intempestiva das AGO da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014, à **penalidade pecuniária de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**;

- **Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier**, na qualidade de conselheiros fiscais da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, por infração ao art. 123, “a”, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da não convocação das AGO da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014, após o decurso do prazo de um mês de sua não convocação pela administração, à **penalidade pecuniária individual de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**;
- **Fernando Pereira dos Santos, Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho**, na qualidade de diretores da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976, em virtude da não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014, à **penalidade pecuniária individual de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**; e
- **Geraldo João Pereira dos Santos** na qualidade de diretor da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976, em virtude da não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2014, à **penalidade pecuniária de R\$10.000,00 (dez mil reais)**; e
- **Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier**, na qualidade de conselheiros fiscais da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, por infração ao art. 163, incisos I e II da Lei nº 6.404/1976, por se omitirem na fiscalização dos atos dos administradores e na verificação do cumprimento dos seus deveres legais, bem como por não fazer constar qualquer informação sobre os créditos detidos pela Companhia contra partes relacionadas, de seus pareceres referentes às demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2013 e 2014, à **penalidade pecuniária individual de R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

91. Voto, também, pela **absolvição** de:

- **Fernando Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos, Manoel de Souza Leão Veiga, Francisco de Jesus Penha, Sérgio Mações, Marcílio Jacques Brotherhood, Ana Patrícia Baptista Rabelo Pereira dos Santos, José Bernardino Pereira dos Santos Filho e Geraldo João Pereira dos Santos**, administradores da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, da acusação de infração ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976; e
- **Maurílio José Rodrigues da Silva, Eurico de Moraes Didier e Fernando Souza Didier**, conselheiros fiscais da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A, da acusação de infração ao art. 163, inciso IV c/c art. 165 da Lei nº 6.404/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.

CARLOS ALBERTO REBELLO SOBRINHO:26129930704	Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO REBELLO SOBRINHO:26129930704 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PFA3, cn=CARLOS ALBERTO REBELLO SOBRINHO:26129930704 Dados: 2019.12.10 17:34:40 -03'00'
---	---

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR RELATOR